

1514766-13.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN SILVA DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

WILLIAN SILVA DE CASTRO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 155, §4º, inciso III, e 157, §2º, incisos VII, combinado com 14, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1514766-13.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1514766-13.2022.8.26.0228 - 2022/000784

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN SILVA DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

WILLIAN SILVA DE CASTRO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 155, §4º, inciso III, e 157, §2º, incisos VII, combinado com 14, inciso II, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, pois, segundo apurado, no dia 23 de junho de 2022, por volta das 05h, na Rua dos Mandis, nº 796, Pedreira, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, com emprego de chave falsa, o veículo GM/Kadett, placas MUB-8112, pertencente à vítima A.L.D.J.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que no dia 23 de junho de 2022, por volta das 13h30min, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, nº 3482, Vila Emir, nesta cidade e comarca, o réu tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca consistente em uma tesoura, toda quantia de dinheiro em

espécie existente na padaria situada no endereço supracitado pertencente à empresa vítima "PRM COM E PRODUTO PARA PANIFICAÇÃO", representada por A.P.P., somente não se consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado, sendo sua defesa prévia apresentada. Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas as vítimas, um guarda civil metropolitano e o réu foi interrogado.

As partes desistiram da oitiva da outra testemunha o que foi devidamente homologado em juízo.

Encerrada a instrução criminal o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Já a Defesa, por sua vez, buscou a improcedência a ação penal, afirmando que não há nos autos provas de que o acusado tenha subtraído o veículo já que o réu em todas as oportunidades em que foi ouvido disse que o bem pertencia a um amigo e estava emprestado. Quanto ao roubo, também alegou insuficiência probatória para a condenação e em caso de eventual condenação pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena decorrente do uso de arma branca, pela fixação da pena base em seu mínimo legal, pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e o estabelecimento de regime menos gravoso para o cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade dos delitos descritos na denúncia veio devidamente comprovada nos autos, pelos documentos juntados aos autos, auto de exibição e apreensão da tesoura, chave mixa e do veículo Kadet, relatório final da autoridade policial, bem como pelos depoimentos colhidos.

Quanto ao delito de roubo tentado, o próprio réu afirmou que de fato entrou na padaria para praticar a subtração. Afirmou que permaneceu o tempo todo com as mãos no bolso e que somente disse a vítima que trazia consigo uma tesoura, pois ela passou a agredi-lo.

Sua versão, contudo, é incrível e não veio corroborada nos autos.

Com efeito, a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida e após fornecer as características do roubador, não teve dúvidas em apontar o réu como sendo a pessoa que entrou na Padaria e anunciou o assalto. Disse, ainda, que estava no interior do estabelecimento comercial e viu o momento em que o réu estacionou um veículo em frente ao local e desceu. De imediato ele lhe mostrou uma tesoura que trazia nas mãos e anunciou o assalto, sendo que somente não conseguiu efetuar a subtração pois começou a gritar e entrou em luta corporal com o réu, sendo ainda auxiliada por outros funcionários da padaria que conseguiram deter o réu, até a chegada dos policiais que o prenderam.

No mesmo sentido das declarações da vítima, foi ainda o depoimento do Guarda Civil Metropolitano que foi acionado para atender a ocorrência do roubo na padaria e ao chegar apenas encaminhou as partes à Delegacia de Polícia onde foi lavrado o boletim de ocorrência, já que o roubador estava contido pelos funcionários do estabelecimento.

Assim sendo, a versão da vítima foi devidamente corroborada nos autos em espécie. E neste ponto deve-se lembrar que a palavra da vítima adquire forte e especial relevo em crimes praticados na clandestinidade.

Neste sentido: "Em tema de roubo, no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Ac. un., Câm. Crim., 09.12.1981, AD 85.616).

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado. Aliás, esse entendimento é reiterado na

jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97.

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade.

Não se pratica roubo às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

Do mesmo modo, com relação ao crime de furto outra sorte não merece o réu.

Isso porque, não há dúvidas de que o réu chegou na referida padaria na condução do veículo GM/Kadet que fora furtado da vítima A.L.D.J.

O próprio réu não negou tal fato, mas disse que pegou o carro emprestado de um amigo, sem contudo, qualificar esse amigo ou mesmo fornecer elementos para sua identificação.

Ora, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, a tese de Defesa deve ser sim, provada nos autos, não bastando a mera alegação do réu, como quer fazer crer a combativa defensor, nos exatos termos do que dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer..." Neste sentido: "A comprovação de alibi para fulcrar a tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156, do CPP, de sorte que esta não fundamenta sua assertiva por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, faz derruir a versão apresentada" (Ap. Crim. 2009.004387-0-SC, 2ª C., rel. Salete Silva Sommariva, 22.04.2010, v.U).

Não se pode olvidar, como pacificado na doutrina e da jurisprudência que, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câ., Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410).

Por outro lado o proprietário do automóvel foi enfático em afirmar que estacionou seu veículo na via pública e ao se dirigir onde o havia deixado, seu veículo não mais ali estava. Logo em seguida, recebeu um telefonema do distrito policial informando que seu veículo fora encontrado na posse do acusado. Se dirigiu ao local e recuperou o bem, que fora acionado por meio de uma chave falsa, afirmou que o macaco e o estepe não foram recuperados.

Também não há que se falar em afastamento da qualificadora, já que a chave mixa foi encontrada na ignição do veículo, sendo devidamente apreendida e periciada, sendo laudo conclusivo no sentido de que se "trata de uma cópia, similar a uma chave comercial e, pelas características apresentadas e no estado em que se encontra, dependendo da maior e ou menor habilidade física do agente, pode prestar-se para destravar e acionar mecanismos de fechaduras e ignição de veículos automotivos. Assim é que o emprego da chave falsa para a subtração foi devidamente comprovado, ainda, porque, o réu não soube dar qualquer explicação sobre o fato de ter sido o objeto encontrado na ignição do veículo.

Caracterizadas, portanto, as infrações penais a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

Do crime de roubo:

O réu é reincidente, já tendo sido condenado definitivamente pelo crime de receptação perante a 29ª Vara Criminal, autos nº 0066056-40.2015.8.26.0050, (execução nº 03); o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Se não bastasse isso, já foi condenado por outros dois delitos, autos nº 0017766-67.2010.8.26.0050, e nº 0091670-57.2009.8.26.0050, (execuções 01 e 02), demonstrando assim que tem maus antecedentes e personalidade voltada para o crime. Assim sendo, não lhe favorecem as circunstâncias previstas no art. 59 do Penal, devendo a pena base ser aumentada em 1/5, totalizando 04 anos, 09 meses e 18 dias, de reclusão e 12 dias-multa.

Não há que se falar em desconsideração das condenações acima apontadas apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, sob pena de se ferir de morte o princípio da individualização da pena. De fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal". (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Na segunda fase, não obstante o réu ter dito que entrou na padaria para praticar o roubo, não há que se falar em confissão do crime narrado na denúncia, já que ele disse que não ameaçou a vítima com a tesoura que trazia consigo e que foi a vítima quem o agrediu.

Presente, no caso a agravante da reincidência, devendo a pena ser aumentada em mais 1/6, totalizando 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, a pena deve ser aumentada no mínimo legal de 1/3, já que não há dúvidas de que o réu ameaçou a vítima com o uso da tesoura que trazia consigo e que foi inclusive apreendida em sua posse.

Assim sendo a pena deve ser fixada em 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e 18 dias-multa.

O crime contido foi tentado, já que o réu não conseguiu subtrair os bens do estabelecimento comercial, em razão da corajosa e arriscada conduta de sua representante legal, diante disso, considerando o iter criminis percorrido pelo réu que saiu do veículo, entrou na padaria e anunciou o roubo, ameaçando a vítima com uma arma branca, a pena deve ser diminuída no mínimo legal, chegando-se a 4 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Do crime de furto qualificado:

O réu é reincidente, já tendo sido condenado definitivamente pelo crime de receptação perante a 29ª Vara Criminal, autos nº 0066056-40.2015.8.26.0050, (execução nº 03); o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Se não bastasse isso, já foi condenado por outros dois delitos 0017766-67.2010.8.26.0050, e 0091670-57.2009.8.26.0050, (execuções 01 e 02), demonstrando assim que tem maus antecedentes e personalidade voltada para o crime. (F.A .

39/52).

Assim sendo, não lhe favorecem as circunstâncias previstas no art. 59 do Penal, devendo a pena base ser aumentada em 1/5, totalizando 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, há que se reconhecer a agravante da reincidência, devendo a pena ser aumentada em mais 1/6, totalizando 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase não foram encontradas causas de aumento ou de diminuição de pena. Os crimes de roubo e de furto foram praticados em concurso material e portanto, nos termos do que dispõe o art. 69, "caput", do Código Penal, as penas devem ser somadas totalizando 07 anos, 09 meses, 10 dias e 26 dias multa.

Ausentes provas da condição econômica do acusado, fixa-se o dia multa no mínimo legal.

Diante do exposto, julgo procedente a presente ação penal que a Justiça Pública move contra o réu qualificado nos autos para condená-lo à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso nos artigos 155, §4º, inciso III, e 157, §2º, incisos VII, combinado com 14, inciso II, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento de pena em regime fechado, posto que reincidente e com maus antecedentes também apontados nos autos.

Veja-se que no caso em tela o réu já foi condenado definitivamente por outros dois crimes contra o patrimônio e ao ser solto novamente foi preso e condenado pelo delito em questão, o que demonstra que não está apto a se inserir em liberdade e que neste momento, o cárcere é o que lhe convém.

Se não fosse isso, o réu, no mesmo dia, efetuou duas subtrações diversas, sendo uma delas mediante grave ameaça o que revela sua temibilidade e menoscabo com as regras de convivência social.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: ``O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias'' (RTJ 123/547).

Neste sentido: Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº 673.255/1, de São Paulo).

Em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou. Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP), destarte, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos exatos termos do que dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal.

Diante disso, em cumprimento ao art. 316, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada de ofício a decisão que determinou sua prisão preventiva, que deve ser mantida pelos fundamentos acima expostos.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Com a juntada dos cálculos aos autos abra-se vista as partes para ciência e eventual designação.

Comunique-se a vítima, consoante disposição legal.

Condene ainda o réu ao pagamento das custas judiciais, que decorre de expressa

previsão legal.

Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003. Assim sendo, poderá o condenado, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011). P.R.I.C.

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA